

מסורת הש"ס

(א) [נְעִילָה : כג.] (ג) [נִלְקָמָן ל.] (ד) [נְעִי"ם מִ"שׁ מוֹסֵף בִּי"ב נֶגֶד דִּיעָה מֵאֵל וכו'] יתפאר נמי הכהן (ד) כתובות 3 שבעות 3. לקמן לב. [ומגילה 1: 10] (נ) [נְעִי"ם מִ"שׁ מוֹסֵף בִּי"ק פִּי"ו הִ"ה] (ס) [נְכוּרוֹת טו': תמורה טו. שבעות י"א:] תמורה ת. ל: לא.] (ז) [נְכוּרוֹת טו': תמורה טו. שבעות י"א:] תמורה ת. ל: לא.] (ח) [נְכוּרוֹת י"ג, ט] [נְעִי"ע מוֹסֵף כְּתוּבוֹת ל': דִּיעָה זר.] (י) [כְּתוּבוֹת ל'ה.] (כ) [נְעִי"ש מוֹסֵף דִּיעָה וְכוּתִירִיסָה ט] [נְעִי"ש מוֹסֵף דִּיעָה אֲמֵר ר' עקיבא]

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מֵאֵל וכו' כרש אלו נעדרות. י"ב וע"ש בדף ל' מוֹסֵף בִּיעָה זר שאל:

מוסף רש"י

אבל אתה רואה של אחרים. נגזנולין של אחרים, כגון נכרי, ושל גבוה. אם הקדישם לנדק הכית (לעיל ה.). היה עושה את יום הכפורים כשבת. לתשלומין. לפטור המדלק את הגדש ביום הכפורים כאלו הדליקו בשבת (כתובות ל.) דלומר המתחייב כרת פטור התשלומין (לקטן לב.) שבעות 37. אין פורין. להאכילן לכלבים אלא למתה ועשון קבורה לאחר מיתה (תמורה י.).

רבינו חננאל

הא אסר לאחר זמנו דישראל נמי שרי בהנאה, אי ר' יוסי הגלילי כו'. ואוקמה רב אחא בר יעקב כר' יהודה, ואמר דר' יהודה יליף שאור דאכילה, שנאמר שבת ימים שאור, לא ימצא בבתכם כי כל אוכל מחמצת, וכתוב תשביתו שאור מבתיכם כי כל אוכל חמץ וגו'. ויליף הכי שאור דאכילה משאור דריאה שנאמר ולא יראה לך שאור, ומפרש שאור דריאה לך, ודרשנין ביה שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה ימים שאור של אחרים ושל גבוה, וברין הוא דליתני במתני' הכי, חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר באכילה, ובתוך זמנו נמי מותר בהנאה. ואידי דבעי מיתני סיפא ושל ישראל אסור, דאפילו בהנאה נמי חמץ ישראל שעבר עליו הפסח אסור, תנא רישא נמי של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, ובא אמר מתני' ר' שמעון היא דסבירא ליה דלפני זמנו ולאחר זמנו אינו עובר עליו בלא כלום, ומתני דקתני ושל ישראל אסור לאחר זמנו, קנסא הוא דקניס ליה, משום דרשיהו גביה ועבר עליה על לא ריאה ועל לא ימצא. בשלמא לרבא דאוקמה למתני' כו' שמעון ומשום דעבר על לא יראה קנסוהו, היינו דקתני במתני' ושל ישראל אסור משום שנאמר לא יראה לך, אלא לרבא דאוקמה

דישראל נמי מישרא שרי. בהנאה לאחר זמנו: לעולם ר' יהודה היא. דאע"ג דנפקא ליה מקראי דלאחר זמנו אסר קרא בשאור דישראל קאמר אבל דנכרי שרי: ויליף **שאור דאכילה**. כלומר חמץ דגבי לא יאכל משאור דראייה ומותר חמנו של נכרי אף באכילה ואפי' בפסח

מן התורה: לעולם ר' שמעון היא.

דלמר מדאורייתא לא מיתסר חמץ אחר זמנו הלכך דנכרי שרי ומינה דישראל אסור מקנסא דקנסוהו רבנן משום דעבר צבל יראה: **בשלמא לרבא**. דלמר טעמא דאסור בהנאה משום קנסא דעבר צבל יראה הוא היינו דתנא מתני' אסור משום לא יראה לך: ואודו לטעמייהו. רבא ורב אחא בר יעקב: **מעל**. חייב קרנן מעילה דקסגר חמץ דהקדש בפסח בר דמים הוא ואפסקדיה להקדש כר' שמעון דלמר חמץ לאחר הפסח מותר ואע"ג דקנסא קניס ה"מ במחמו של הדיוט הואיל ועבר עליו צבל יראה **אבל** האי דבהמילא שהי' גציה דלמר מר (לעיל דף ה:). **אבל** אתה רואה של אחרים ושל גבוה אחר הפסח היה מוזנין ליה גיזר לישראל ואכלי ליה: **ויש אומרים לא מעל**. כדמפרש דהואיל ונתחייב כרת משום אכילה פטור מן התשלומין כרבי נחוניא ובמקום שאין קרן אין חומש ואין מעילה: **אם יוה"כ נשצם**. המדליק גדיש ציוה"כ ומתחייב כרת פטור מן התשלומין כאלו הדליקו בשבת שהוא מתחייב בנפשו מיתה צ"ד דפשיטא לן דפטור מלשם כדכתיב (שמות כה) ולא יהיה אסון עונש יענש הא אם אסון יהיה לא יענש שאף יוה"כ שמיטתו צדי שמים שנכרתים חייו וצניו אסון הוא קרוי שגא' (בראשית

מג) וקרוהו אסון הלכך פטור מלשם והכי פרשנין לה צאלו נערותי". יש טועים דקשיא לכו כי פטר ר' נחוניא צמוד פטר דבר כרת הוא והכא בשוגג עסקינן מדקתני מעל ושוגג לאו בר כרת הוא וטעות הוא זה דגבי חמץ מויד הוא וגבי הקדש שוגג הוא דלא ידע שהוא של הקדש: ורבי **יוסף אמר**. אי הוה סגירא להך תנאי כרבי שמעון דלמר תוך זמנו אסור בהנאה דכולי עלמא מודו דפטור הואיל והשתא מיהא לא חזי ולא ממונה הוא ואע"ג דסופו גורס הוא לממון לאחר הפסח אלא אליצא דר' יוסי הגלילי פליגי דלמר תוך זמנו נמי שרי בהנאה וצפודין קדשים להאכילן לכלבים קא מיפלגי מאן דלמר מעל סגר דראוי היה צאותה עשה לפדות לאכילת כלבים ובר דמים הוא ודר' נחוניא לית ליה: **ומאן דלמר לא מעל סגר אין פורין**. הלכך לא חזי. ופלוגתא דתנאי היא בתמורה (דף לא.) תוצח"ט ולא גיזה בשר ולא חלב ואכלת ולא לכלבים מכאן שאין פורין ואיכא דדריש תוצח ואכלת אין לך בהן היתר אכילה אלא לאחר ציצתה למעוטי גיזה וחלב אבל לא לכלבין לא דריש: להא

למומן" אבל קדם מומן להקדישן הואיל ומעולם לא קדשו קדושת הגוף כ"ע מודים דפודים והכא משמע דפליגי אפי' בקדושת דמים"ו ותי' ר"י דה"ק אין פודין מדרבנן ואין לתמוה אטו משום חששא דרבנן נפקיע מעילה דאורייתא דכיון דלמרו רבנן אין פודין לא שויה מדי' והא דלמר בהתערובות (וצחים ע"א:) ^ט נתערבו צשור שנעצדה וכו' כללאים וטריפה ירעו עד שיסתאצבו ומכרו והשתא ע"כ יאכיל לכלבים דלישראל טריפה אסורה ליה אחי שפיר אפילו למאן דלמר אין פודין דהא דאין פודין היינו היכא דלא חזו לאכילה"א אבל הכא חזו לאדם אם היו ניכרים דהא רבי עקיבא שרי בנכורות (דף נג.) לזמן נכרי על הנכור וצוצחים צפ' טבול יוס (דף קד.) ^ט מוכח שר' עקיבא אוסר צבור טריפה בעל מוס להאכיל לכלבים שאפילו העור אסור כשנמנא טריפה קודם הפטו והיכא דשרי לישראל איתקש לצני ולאיל"ב: **א"ין פודין**. תימה לר"י אע"ג דאין פודין נעמול דהא לאחר שנרפך ונעשה אפר יכול

כל שעה פרק שני פסחים

כט.

ברין הוא דאפי' תוך זמנו מותר. פרש"י מותר באכילה וקשה דאי אפשר אם לא יהא שלו בשעת אכילה דאם נתן לו הנכרי הרי הוא שלו ואם גזל מנכרי הרי חייב באחריותו ולא גרע מחמץ שחייב באחריותו דהוי כשלו ועוד לקמן דקאמר ואודו לטעמייהו דפליגי בחמץ שעבר עליו הפסח ליפלטו בפסח גופיה"א ונראה לריצ"א דהא דקאמר אפי' תוך זמנו מותר היינו בהנאה והא דקאמר אבל אתה אוכל של אחרים לאו דוקא אי נמי אחר זמנו קאמר ומינה שזל גצוה"ב קשה לפרש צמוך הפסח דאם לא פדלו אסור בהנאה ואם פדלו הרי הוא שלו ושמה י"ל אבל אתה נהנה משל גצוה שלא יהא אסור חמץ אבל אסור הקדש יש:

מאן יש אומרים ר' נחוניא. תימה לר"י דמאן דיליף אסון אסון צריש אלו נערו' (כתובות ג.) ^(ה) ואית ליה מיתה צדי שמים פטור מן התשלומים לר' נחוניא אם כן לרבי דלמר לקמן (דף נג.) הויד צמעילה צמיתה אמאי פוטר כרת מתשלומים והא אע"ג דצעלמא פוטר מיתה מתשלומין הכא לא פטר דגלי לן קרא"ד דבשוגג חייב וס"ה כרת אע"ג דצכרת הוא צמוד בשוגג יתחייב ואור"י צדמיתה דגלי לן קרא דלא פטרה הכא מתשלומים גלי צכרת דלא גלי לא גלי וא"ת והא אמר לקמן (דף לא:) האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג משלם קרן וחומש ומוקמי' לה כר' נחוניא ואפ"ה מייחייב בתשלומין משום דכי היכי דלא מיפטר מתשלומין משום חיוב מיתה דתרומה הכי נמי לא מיפטר משום כרת של חמץ" ואור"י דתשלומי תרומה מחמת כפרה הס כדמוכח במסכת תרומות (פ"ו מ"א) דמתן אם רלה כהן למחול אינו יכול למחול"ב וכיון דכפרה הוא אין כרת פוטרו משום קס ליה דדרבה מיניה וסדע דהא מאן דלא יליף אסון אסון ולא פטר מיתה צדי שמים מתשלומין אם כן אוכל תרומת חמץ אמאי משלם דלא שייך למימר כיון שמיטה אינה פוטרת ה"ה כרת דהא מיתה לא פטרה בשום מקום אלא ע"כ מטעם כפרה הוא"ו ועוד אור"י דהכא אחי אליצא דרבנן דלמרי הויד צמעילה צאורה"ט:

רבי נחוניא היא. אע"ג דהכא בשוגג איירי מדקתני מעל ולא מעל מ"מ קיימא לן כחוקיה דלמרי' חייבי מיתות שוגגין פטורים מן התשלומין וה"ה כרת לר' נחוניא הקשה ריצ"א אמאי פטורין הכא מקרנן מעילה משום דקס ליה

דדרבה מיניה הא אמר בהמנניע (שבת מד:) המוציא אוכלים צכלי שגג צאוכלים והויד צכלי חייב על האוכלים חטאת ועל הכלי סקילה אלאמא קס ליה דדרבה מיניה לא פטור מקרנן"ו ותירך כיון דפטור מקרן וחומש פטר נמי מקרנן שאין אשם מעילות צא אלא כשיש קרן וחומש: **א"ין פודין את הקדשים וכו'**. הקשה הר"ם דפצ"צ דנכורות (דף יד:) משמע דלא פליגי אלא היכא שקדם הקדישן דדרבה מיני' ^ט

ממון הוא והנהנה מממון של הקדש מעל. ת"ק סבר פודין אותו ולפיכך מעל, ויש אומרים להאכילן לכלבים.

עין משפט ונר מצוה

סו א מיי"פ ס"א מהלכות חמץ הל' ד סגמ לאין עי:

ב (מיי"פ ס"ב מהל' אסורי מונח הלכה ז):

מוסף תוספות

א. הואיל ומותר לרב אחא לאכול חמץ של אחרים לפרש"י. מוס' שאלק. ב. דקאמר אבל אתה אוכל של אחרים ושל גבוה. שס. ג. גבי הקדש דלא שייך קלבי"מ דאם לא כן אין לך ארס שמועל בהקדש א"כ בפסח נמי דאיכא כרת ליחייב ולא הוה לן למימר דקלבי"מ. מוס' כתובות ל: ד. ולא אמרינן דוקא במיתה דגלי גלי אבל כי איכא כרת לא. שס. ה. ואפילו אוכל תרומת עצמו דלא גזל מידי משלם כפרה לעצמו וחומש כהן. שס. ו. [אבל (ד)תשלומי קודש לא משום כפרה הוא אלא ממון חייבו הכתוב לשלם מחמת שגול את ההקדש. מוס' שאלק. ז. משום דבא לכפרה. מוס' ר"פ. ח. שקדוש קדושת הגוף. מוס' סה"ש ט. כי האי חמץ. מוס' שאלק. י. ולא שייכא ביה מעלה. שס. יא. אלא לכלבים כגון קדשים שמתו או נטרפו אבל הני אסורים מחמת טריות חולין שנתערבו בהן אבל קדשים נגפיהו אם היה מכירן דחזו לדריה שרי להאכילן לעכרים ולכלבים. מוס' וצחים ע"א: יב. והיינו טעמא, דדרשינן ואכלת וכו' לכלבין כלומר דבר שאין עומד אלא לכלבין אישורו דחזו לדריה אישורו לגמרי. שס.

רבינו חננאל (המשך)

לטעמייהו, דאיתמור האוכל חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח, לדברי ר' יהודה, רבא אמר לוקה, דהא חטמא קתני, לא שנא דישראל ולא שנא דנכרי. חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו עובר בלאו. ואמרינן מאי טעמייה דר' יהודה, תלתא קריא כתיב, חד לפני זמנו, שנאמר לא תאכל עליו חמץ והוא משעת ששת עד שחיתת הפסח, וחד חמץ לפני לא יאכל חמץ, וחד תוך זמנו שחית לאו וכתר, שנאמר כי כל אוכל מחמצת ונכרתה וגו', ולא יליף שאור דאכילה משאור דריאה. רב אחא בר יעקב אומר אינו לוקה יליף חמץ כר', והדר ביה רב אחא בר יעקב, דתניא האוכל חמץ של הקדש במועד מעל, ויש אומרים לא מעל. מאן יז אומרים, אי"ר חסדא ר' נחוניא הוא דפטר מחויב כרת מן תשלומין כמחויב מיתה ביד', וכיון שאוכל חמץ בפסח חייב כרת ופטור מלשם קרבן מעילה. רב יוסף אמר בפורין קדשים להאכילם לכלבים פליגי. פ"י החמץ הזה אע"פ שהוא קדש בין בפסח בין לאחר הפסח אסור באכילה, מיהו פורין אותו

סבר אין פודין את הקדשים

ומשני רב אחא בר יעקב מי סברת אסיפא דקתני ושל ישראל אסור קאי, לא ויליף שאור דאכילה משאור דריאה כדאמרן. ואודו